

0003295-15.2003.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Ana Paula dos Santos Godinho

Juiz de Direito: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Vistos.

Ana Paula dos Santos Godinho é acusada da prática do delito tipificado no artigo 12, caput, da Lei 6368/76, por fatos supostamente ocorridos em 15/07/2003.

A denúncia foi recebida em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003295-15.2003.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0003295-15.2003.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Ana Paula dos Santos Godinho

Juiz de Direito: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Vistos.

Ana Paula dos Santos Godinho é acusada da prática do delito tipificado no artigo 12, caput, da Lei 6368/76, por fatos supostamente ocorridos em 15/07/2003.

A denúncia foi recebida em 28/07/2003 (fls. 28) e a ré regularmente citada.

Houve apresentação de resposta à acusação.

Após isto o feito prosseguiu com a fase instrutória.

Ao final da instrução, a ré foi condenada às penas de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa, no regime inicial fechado, como incurso no artigo 12 da Lei 6368 (fls. 190/199), em sentença publicada no dia 17/11/2008.

O feito transitou em julgado para o Ministério Público em 02/12/2008 (fls. 200v).

Às fls. 261: O Ministério Público se manifestou pela extinção da punibilidade pela prescrição.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Estabelece o artigo 61, do Código de Processo Penal que "em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício".

Estabelece o artigo 110, §1º, CP, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, que no caso são 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, verificando-se:

- I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
- II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
- III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
- IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
- V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
- VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

No caso dos autos, como visto, a prescrição é de 12 (doze) anos.

Considerando que o último marco interruptivo é a publicação da sentença condenatória, que ocorreu em 17/11/2008 (fls. 200), e transcorridos mais de 12 (doze) anos entre a referida data e o presente momento, é imperioso reconhecer a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 61, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré Ana Paula dos Santos Godinho, qualificada nos autos, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Atualize-se o histórico de partes.

Oficie-se ao IIRGD.

Expeça-se a competente certidão de honorários em favor do patrono provisionado, se o caso.

Diante da natureza da presente, afastado, pois, o interesse recursal, declaro o trânsito em julgado nesta data, dada a incidência da preclusão lógica.

Ao final, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

Ciência ao Ministério Público.

P. I. C.

Mongaguá, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA